SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3285685 - TO (2026/0227971-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	ANTONIO THALES MAGALHAES CAVALCANTE
ADVOGADA	:	IONÁ BEZERRA OLIVEIRA DE ASSUMÇÃO - TO010639
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.	:	MARCIA LEMOS
ADVOGADO	:	MARCOS ANTONIO CANDAL RODRIGUES DE OLIVEIRA - TO006629

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SÚMULA 7/STJ. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CONSUNÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA N. 1.194/STJ. FUNDAMENTOS PRESERVADOS.

1. Mantém-se a decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer em parte do recurso especial, pela incidência da Súmula 7/STJ, quanto às teses de afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, de consunção entre o crime de arma e os delitos de tráfico e associação para o tráfico e de alteração da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2. A Corte de origem reconheceu prova idônea da prática delitiva nas imediações de escola, ausência de nexo finalístico entre a arma e a traficância e elementos fáticos autônomos para a manutenção da fração mínima do redutor, premissas insuscetíveis de revisão em recurso especial.

3. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO THALES MAGALHAES CAVALCANTE (Petição n. 685.507/2026) contra a decisão deste Relator que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer em parte do recurso especial, pela incidência da Súmula 7/STJ, e, na extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena (fls. 1.001/1.004), em decisão assim ementada:

Documento eletrônico VDA58964219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:37:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/08/2026 07:36:16
Código de Controle do Documento: d34d5b48-18c8-4602-868b-bb7598370b9b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ARMA E O TRÁFICO. FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1.194/STJ. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento nos termos do dispositivo.

O agravante sustenta que impugnou, de forma específica, a aplicação da Súmula 7/STJ e afirma que as teses relativas ao afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à consunção entre o crime de arma e o tráfico/associação e à fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exigem apenas revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas. Reitera, ainda, a incidência da atenuante da confissão espontânea (fls. 1.026/1.030).

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada não comporta reparos.

O *decisum* conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial quanto às teses de afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, de consunção entre o crime de arma e o tráfico/associação e de alteração da fração redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ante a incidência da Súmula 7/STJ (fl. 1.002). Por outro lado, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 11 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, e 1.210 dias-multa, pela condenação por tráfico de drogas (1,64 kg de *crack*, 235,3 g de maconha e 8 g de cocaína – fl. 587), associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, na Ação Penal n. 0039183-09.2023.8.27.2729, da 4ª Vara Criminal e da Justiça Militar da comarca de Palmas/TO.

Quanto à majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem concluiu, com base em depoimentos testemunhais, que a comercialização de drogas ocorreu nas imediações de escola pública, sendo dispensável medição topográfica (fls. 586). A pretensão de afastar essa conclusão exige reexame da suficiência da prova oral e da proximidade do local do delito ao estabelecimento de ensino, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA58964219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:37:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/08/2026 07:36:16
Código de Controle do Documento: d34d5b48-18c8-4602-868b-bb7598370b9b

Em relação à consunção, o acórdão estadual assentou a ausência de nexo finalístico entre a arma e a traficância, por não ter sido demonstrado que o artefato se destinava diretamente a viabilizar a mercancia, além de ter sido localizado na residência do acusado. A conclusão está em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.259/STJ, e sua alteração demandaria revisão das premissas fáticas fixadas (fls. 653/654).

No tocante à fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a Corte local manteve o redutor em 1/6 com fundamento na condenação concomitante por associação para o tráfico, na quantidade e variedade de drogas e na apreensão de arma de fogo com munições (fls. 595/596). A modificação desse entendimento também demandaria nova valoração das circunstâncias fáticas, o que atrai a Súmula 7/STJ. Ademais, o agravo regimental limita-se a apontar ausência de fundamentação da sentença para a fração mínima, sem infirmar concretamente os fundamentos autônomos adotados pelo acórdão estadual para manter o patamar aplicado.

Por fim, permanece hígido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema n. 1.194/STJ, com o consequente redimensionamento da pena (fls. 1.003/1.004).

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA58964219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:37:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 08/08/2026 07:36:16
Código de Controle do Documento: d34d5b48-18c8-4602-868b-bb7598370b9b